洪梅镇“9·16”一般高处坠落事故调查报告

2020年9月16日11时00分左右，位于洪梅镇尧均村东莞涌鑫灯饰有限公司内发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。

为查清事故原因，明确事故责任，防止类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，东莞市人民政府于2020年9月18日成立了由洪梅镇党委副书记王栋同志为组长、洪梅镇应急管理分局、洪梅镇监察室、洪梅镇总工会、洪梅公安分局、洪梅镇住建局和尧均村委会等组成的事故调查组，开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，基本查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、东莞涌鑫灯饰有限公司（以下简称涌鑫灯饰公司），成立于2001年04月18日，法定代表人为谢志宏，住所东莞市洪梅镇尧均村，注册资本：壹仟柒佰万港币，统一社会信用代码：91441900727856555G，类型：有限责任公司（台港澳法人独资），营业期限：长期，经营范围：生产和销售灯饰及其配件、五金家具及其配件、淋浴室、淋浴室配件、节能灯管、发光二级管体（LED）、开关、插座。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、东莞市水顺装饰工程有限公司（以下简称水顺装饰公司），成立于2017年11月10日，法定代表人为王成平，住所东莞市洪梅镇黎洲角村横涌街49号，注册资本：人民币壹拾万元，统一社会信用代码：91441900MA510JPC62，类型：有限责任公司（自然人独资），营业期限：长期，经营范围：室内外装饰工程施工；水电安装工程施工；建筑工程施工；不锈钢工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动。）经核查，水顺装饰公司未取得钢结构工程三级资质。

（二）事故相关人员基本情况

1、罗孝兵（伤者），男，汉族，1972年9月23日出生，身份证号码为：，户籍地址为重庆市云阳县红狮镇保健村4组4号，散工，系涉案工程的现场作业人员，由夏义万通知到涉案工地进行施工作业，薪酬由陈必社负责，按照大工350元一天进行结算，未与陈必社签订劳动合同。罗孝兵向事故调查组提供了由南雄市应急管理局颁发的焊接与热切割作业特种作业证，经国家应急管理部官网进行核查，罗孝兵未持有焊接与热切割作业证、高处作业证。

2、陈必社，男，汉族，1971年1月20日出生，身份证号码为： ，户籍地址为广东省五华县梅林镇黄砂村石岩，系涉案工程的承包人，无建筑施工资质，无固定施工队人员，事发当时不在现场。

3、夏义万，男，汉族，1970年11月14日出生，身份证号码为：，户籍地址为四川省达县景市镇拱桥坝村1组22号，散工，系涉案工程的现场作业人员，薪酬由陈必社负责，按照大工350元一天进行结算，未与陈必社签订劳动合同。

4、刘建清，男，汉族，1978年11月9日出生，身份证号码为： ，户籍地址为广东省东莞市道滘镇花园大街1号，系涌鑫灯饰公司经理。

5、吴保健，男，汉族，1991年12月28日出生，身份证号码为，户籍地址为广东省和平县上陵镇下陵村委会中心村72号，持有广元市市场监督管理局颁发的叉车司机证，系涉案工程的叉车司机，无固定工作单位，与哥哥吴保通合伙承接叉车业务。陈必社通过电话联系吴保通到涉事工地进行作业，经口头协商薪酬为1000元/天，双方未签订劳动合同，吴保通于2020年9月16日通知吴保健进场作业。

（三）事故工程基本情况

2020年8月27日，涌鑫灯饰公司经理刘建清就公司一楼厂房钢架修复事宜，通过朋友联系到陈必社，双方就陈必社承包涌鑫灯饰公司一楼厂房钢架修复工程达成合意，涌鑫灯饰公司要求双方据此签署书面合同。陈必社便向水顺装饰公司法定代表人王成平借来水顺装饰公司的公章，俩人是认识多年的朋友关系，期间未向水顺装饰公司或该公司法定代表人王成平支付相应报酬。2020年9月10日，陈必社以水顺装饰公司名义与涌鑫灯饰公司签署《钢结构修复加固工程承包合同》，《合同》内容显示：甲方是东莞涌鑫灯饰有限公司，委托代理人是刘建清；乙方是东莞市水顺装饰工程有限公司，委托代理人是陈必社；工程名称：东莞涌鑫灯饰有限公司一楼铁皮厂房内钢架维修与加固；工程内容及承包范围：一楼铁皮厂房内钢架维修复原与加固钢结构搭建等；工程造价：人民币15.8万元；承包方式：包工包料；开工日期2020年9月12日，竣工日期2020年9月27日；双方在合同中约定各自的安全生产管理职责。根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条规定，该工程造价为15.8万元，可不报住建部门审批。施工前，刘建清、陈必社未就此工程报请镇住建部门审批。

双方签订合同后，陈必社联系夏义万，夏义万找来罗孝兵、夏先川、曾晓林、史国生共同到涉案工地进行施工作业。薪酬按照大工350元一天，小工250元一天进行结算，施工人员于9月11日开始进场施工。

陈必社负责提供脚手架、割枪、叉车以及气瓶、焊条等耗材，涉事的脚手架是陈必社在望牛墩镇下漕村某店铺租回来，由现场施工人员进行组装并使用。事故调查组通过核查施工方提供的材料以及现场勘查，未见施工现场使用的门架与配件的产品质量合格证，不符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJT 128-2019）8.1.1的规定；未能提供操作平台施工方案，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）6.1.1的规定。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020年9月16日上午，罗孝兵（伤者）与夏义万、夏先川、曾晓林、史国生5人到涌鑫灯饰公司一楼厂房进行施工作业，陈必社聘请了吴保健驾驶叉车在现场协助吊钢梁。11时左右，罗孝兵登上脚手架上（高度约3.6米，见图1）对钢梁进行切割作业，吴保健驾驶叉车从旁协助，其余4人在厂房周边做事。罗孝兵把钢梁割断后，钢梁下落，撞到罗孝兵站立的脚手架踏板上，把罗孝兵弹开，导致其头部着地摔到地上。现场人员马上对伤者罗孝兵施救，并拨打120急救电话。几分钟后东莞市洪梅医院救护车到场，将罗孝兵送往洪梅医院进行包扎后转到东莞康华医院进行治疗。

（二）应急救援情况

现场人员马上对伤者罗孝兵施救，并拨打120急救电话。几分钟后东莞市洪梅医院救护车到场，将罗孝兵送往洪梅医院进行包扎后转到东莞康华医院进行治疗。

2020年9月18日，伤者罗孝兵家属拨打“110”进行报案，接报后，洪梅镇公安分局、应急管理分局执法人员马上赶赴事故现场进行处置，排查事故隐患，防止事故扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

此次救援及时，未造成二次事故，经评估，此次应急救援得当。

（三）事故善后处理

事故发生后，洪梅镇政府高度重视事故善后处理工作，督促涌鑫灯饰公司、陈必社等涉案方积极与伤者罗孝兵的家属联系，做好相关善后处理工作，做好与家属的赔偿协商。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

1、人员伤亡情况

洪梅镇“9·16”一般高处坠落事故造成1人受伤：罗孝兵（伤者），男，汉族，1972年9月23日出生，身份证号码为：，户籍地址为重庆市云阳县红狮镇保健村4组4号，东莞康华医院《出院记录》载明出院诊断：1.左颞顶部硬膜外出血；2.右颞部硬膜下血肿；3.左侧创伤性急性硬膜下出血；4.左颞骨骨折；5.左顶骨骨折；6.左脑脊液耳漏；7.左颅底骨骨折；8.创伤性蛛网膜下出血；9.左颞顶部头皮擦伤；10.右颞叶脑挫伤；11.肋骨骨折（右1，左-10）；12.双侧肺挫伤；13.左胸腔积液；14.肝功能损害；15.电解质代谢紊乱。罗孝兵于2020年10月21日办理出院。根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995），罗孝兵已达到重伤程度。

2、直接经济损失

经统计核算，截至目前，本起事故造成直接经济损失约为人民币22.1万元（治疗费），涉案方与伤者家属暂未达成赔偿协议。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量调查询问取证工作，对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

罗孝兵登上脚手架上（高度约3.6米）进行切割作业时，未佩戴安全帽、安全绳等劳动防护用品，钢梁被割断后下落，撞到罗孝兵站立的脚手架踏板上，把罗孝兵弹开，导致其头部着地受伤。

（二）事故间接原因

1、陈必社未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；

2、陈必社安排未取得特种作业（焊接与热切割作业、高处作业）资格的人员上岗作业。

（三）相关单位及人员履职情况

1、东莞涌鑫灯饰有限公司，于2020年9月10日与水顺装饰公司签订《钢结构修复加固工程承包合同》。双方在合同中约定各自的安全生产管理职责：甲方涌鑫灯饰公司需督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产；乙方水顺装饰公司需确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成，在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。根据《中华人民共和国建筑法》第十三条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条的规定，该工程应由持有钢结构工程三级资质的企业承建，涌鑫灯饰公司存在将生产经营项目发包给不具备相应资质的单位或个人的情形。

2、陈必社向东莞市水顺装饰工程有限公司法定代表人王成平借来水顺装饰公司的公章，以水顺装饰公司名义与东莞涌鑫灯饰有限公司签订《钢结构修复加固工程承包合同》。双方签订合同后，陈必社联系夏义万，夏义万找来罗孝兵、夏先川、曾晓林、史国生共同到涉案工地进行施工作业。陈必社无资质承接工程，存在未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；安排未取得特种作业（高处作业）资格的人员罗孝兵上岗作业的情形。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定，洪梅镇“9·16”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告及调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，建议对洪梅镇“9·16”一般高处坠落事故有关责任人做出如下处理：

（一）不再追究责任人员

罗孝兵安全意识薄弱，登上脚手架上对钢梁进行切割作业时，未采取必要的自身安全防护措施，未持有焊接与热切割作业证、高处作业证，导致事故的发生，对事故负有责任，鉴于其在事故中受伤，建议不再追究其责任。

（二）对相关责任人的处理建议

陈必社无资质承接工程；未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；安排未取得特种作业（焊接与热切割作业、高处作业）资格的人员上岗作业，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《生产安全事故罚款规定（试行）》第十四条等规定，调查组建议不对陈必社给予事故责任罚款处罚。对于陈必社存在的安全生产违法行为，建议由住建部门对其进行依法处理。

（三）其他处理建议

1、东莞涌鑫灯饰有限公司存在将生产经营项目发包给不具备相应资质的单位或个人的安全生产违法行为，建议由住建部门依法对东莞涌鑫灯饰有限公司进行处理；对于其公司的钢结构修复加固工程建议住建部门加强监督管理，验收合格才能投入使用。

2、事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

1、陈必社应增强现场施工人员的安全意识，需为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，确保特种作业人员必须取得相应资格证书后方能上岗作业，对生产经营活动过程中存在各种违章操作行为，要及时制止并督促改正，未取得相应资质不得承包建设工程项目。

2、东莞涌鑫灯饰有限公司要进一步落实安全生产主体责任，不得将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，对承包单位的安全生产工作要统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，防止类似事故再次发生。

3、各村（社区）应吸取本次事故教训，认真履行属地安全监管职责，加大巡查力度，重点对作业现场的安全防护措施落实情况、从业人员的作业是否遵守操作规程等进行检查，发现安全隐患，应立即采取有效措施消除安全隐患，防止类似事故发生。

2020年12月30日

扫一扫在手机打开当前页



版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-